

1501796-98.2020.8.26.0535

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: MIRIAN KEIKO SANCHES MACEDO

Comarca: Guarulhos

Foro: Foro de Guarulhos

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 03/11/2022

... a consumo ou fornecer. Assim, o crime de tráfico de entorpecentes se consumou, sendo desnecessária a constatação da efetiva venda de entorpecentes.

Portanto, conclui-se que o conjunto probatório demonstra a prática do crime de tráfico de drogas.

Passo à dosimetria da pena.

Na primeira fase, considerando as circunstâncias previstas no art. 42 da Lei n. 11.343/2006 e no ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Guarulhos

Foro de Guarulhos

1ª Vara Criminal

Rua José Maurício, 103, Guarulhos-SP - cep 07011-060

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1501796-98.2020.8.26.0535 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501796-98.2020.8.26.0535

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2215851/2020 - 02º D.P. GUARULHOS, 13327903 - 02º D.P. GUARULHOS, 2788/20/207 - 02º D.P. GUARULHOS, 2215851 - 02º D.P. GUARULHOS

Autor:

Justiça Pública

Réu:

RICARDO APARECIDO DOS SANTOS

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). MIRIAN KEIKO SANCHES MACEDO

Vistos.

RICARDO APARECIDO DOS SANTOS, qualificado nos autos, foi denunciado neste processo como incurso nas sanções do artigo 33, caput, da Lei 11.343/06 pelos fatos ocorridos no dia 1º de setembro de 2020, por volta das 10h38, na Rua Três, altura do Nº 91, Vila Rio, nesta cidade e comarca de Guarulhos, porque trazia consigo, para fins de entrega a consumo de terceiros, 65 (sessenta e cinco) eppendorfs contendo cocaína, com peso líquido de 22,75 gramas, bem como 13 (treze) invólucros contendo maconha, com peso líquido de 41,08 gramas, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Consta da denúncia que, no dia e local supracitado, objetivando vender drogas, o

denunciado se encontrava no local, trazendo consigo, no interior de uma sacola plástica, 65 eppendorfs de cocaína e 13 porções de maconha, embaladas para futura venda. Ocorre que, durante patrulhamento de rotina, policiais militares desconfiaram do comportamento de RICARDO, o qual, ao perceber a aproximação da viatura, dispensou a sacola e tentou se evadir, mas foi prontamente detido pelos milicianos. Em revista pessoal, nada de ilícito foi encontrado. Contudo, após revista à sacola que havia sido dispensada pelo denunciado, os policiais encontraram os entorpecentes.

Interrogado na Polícia, o réu optou por permanecer em silêncio (fl.05).

A denúncia foi oferecida em 15 de Setembro de 2020 (fls. 74/76) e foi recebida em 09 de junho de 2022 (fls. 133/134).

Regularmente citado, o réu apresentou defesa prévia (fl. 102).

Nas fls.137/138 foi mantido o recebimento da denúncia.

Declaração de revelia (fl. 161).

No curso da instrução foram colhidas as declarações de duas testemunhas comuns, tudo por meio audiovisual.

Em debates, o Representante do Ministério Público requereu a condenação dos réus, nos termos da denúncia.

A defesa, por seu turno, requereu a absolvição e, subsidiariamente, pena mínima e aplicação do §4º do artigo 33 da Lei de Drogas.

É o relatório.

Decido.

No mérito, a presente ação penal é procedente.

Isto porque o conjunto de provas amealhado no decorrer do processo foi coeso e seguro, demonstrando a autoria do delito descrito na denúncia.

A materialidade do crime está comprovada pelo Boletim de Ocorrência (fls. 08/10), Auto de Exibição e Apreensão (fls.12/13), laudo de constatação provisória (fls.23/26), fotografias (fls. 20/21), bem como pela prova oral produzida em Juízo. Por sua vez, a autoria do réu também foi demonstrada. Nesse sentido, as provas produzidas em audiência.

Arinaldo da Silva Dias e Marcelo Henrique Espíndola Leite, na fase policial, relataram que na data dos fatos estavam exercendo suas atividades laborais, quando em patrulhamento, visualizaram o indiciado caminhando a pé em atitude suspeita demonstrando nervosismo. Que o indiciado ao avistar a viatura tentou lograr fuga correndo a pé e conseguiram visualizar que ele havia dispensado um objeto na via pública. Constataram que o objeto jogado no chão pelo indiciado tratava-se de uma sacola plástica e em seu interior havia 65 (sessenta e cinco) eppendorfs contendo entorpecente "cocaína" e 13 (treze) invólucros contendo entorpecente "maconha". Que não foi localizado quantia em dinheiro com o indiciado e que na abordagem escutaram três disparos de arma de fogo vindo de uma comunidade mas não se pode afirmar se foi em direção a guarnição, a seguir conduziram o indivíduo algemado a Unidade Policial para evitar uma fuga, apresentando a ocorrência juntamente com o indivíduo, as substâncias entorpecentes e a sacola plástica perante a Autoridade Policial.

Em Juízo, narraram que estavam em patrulhamento de moto; quando o réu os viu, deu meia volta e abandonou uma sacola; realizaram abordagem; na sacola havia drogas; o réu confessou que estava traficando.

Como cediço, a força dos depoimentos de agentes públicos não deve ser retirada apenas em função de sua profissão. São testemunhas que depõem em Juízo mediante compromisso, de tal modo que suas palavras têm credibilidade, salvo se demonstrado de forma contundente o contrário. Acerca do tema, cite-se:

"PROVA - Os Agentes Policiais são detentores da mesma presunção de idoneidade de todo cidadão, do que decorre credibilidade de suas afirmações em Juízo, sob juramento, quando prestam depoimentos como testemunhas, sendo certo que, não tendo os Milicianos qualquer razão para acusarem levianamente o réu, não há também justificativa para ter como inidôneas suas palavras, tão-só e exclusivamente por serem Policiais" (Tribunal de Alçada Criminal de São Paulo - Apelação nº 1.125.285/6, Julgado em 10/12/1.998, 7ª Câmara, Relator: S. C. Garcia, RJTACRIM 42/215).

"PROVA. DEPOIMENTO DE POLICIAL. AUSÊNCIA DE FATO OU INFORMAÇÃO DOS QUAIS SE POSSA INFERIR O INTERESSE EM PREJUDICAR O RÉU. ACOLHIMENTO. NECESSIDADE: - OS DEPOIMENTOS PRESTADOS POR POLICIAIS DEVEM SER ACEITOS QUANDO NÃO TROUXER, O RÉU, AOS AUTOS, QUALQUER FATO OU INFORMAÇÃO DOS QUAIS SE POSSA INFERIR O INTERESSE DAQUELES EM PREJUDICÁ-LO" (Tribunal de Alçada Criminal de São Paulo -APELAÇÃO Nº 1.049.549 - DATA JULG.: 02/04/1.997 - RELATOR: A. C. MATHIAS COLTRO - 6ª CÂMARA).

Necessário salientar a inexistência de demonstração de motivo para leviana incriminação do réu, no caso concreto.

O réu não foi ouvido, eis que revel.

Cumpr frisar, outrossim, que o delito previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/2006 pode ser praticado mediante um dos verbos ali indicados, quais sejam: importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer. Assim, o crime de tráfico de entorpecentes se consumou, sendo desnecessária a constatação da efetiva venda de entorpecentes.

Portanto, conclui-se que o conjunto probatório demonstra a prática do crime de tráfico de drogas.

Passo à dosimetria da pena.

Na primeira fase, considerando as circunstâncias previstas no art. 42 da Lei n. 11.343/2006 e no art. 59 do Código Penal, inicialmente tenho que o acusado cometeu o crime nas circunstâncias normais do tipo, razão pela fixo sua pena no mínimo legal, qual seja, 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias multa.

Na segunda fase, ausentes agravantes e atenuantes.

Na terceira fase, presente a causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, uma vez que o réu é primário, não há evidências de que integre organização criminosa ou se dedique a atividades criminosas; reduzo a pena em 2/3, totalizando 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão e 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa.

Preenchidos os requisitos previstos pelo artigo 44, do Código Penal, possível a substituição da pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direitos, consistentes em prestação de serviços à comunidade e prestação pecuniária.

Em caso de descumprimento, fixo regime aberto.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a ação penal para CONDENAR RICARDO APARECIDO DOS SANTOS, qualificado nos autos, como incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, à pena de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão em regime inicial aberto, substituída nos termos acima, e pagamento de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa no valor mínimo legal.

Após o trânsito em julgado, anote-se a condenação definitiva no Sistema Informatizado Oficial, com as devidas comunicações ao IIRGD, nos termos do Provimento nº 33/2012 da Corregedoria Geral de Justiça e oficie-se ao Tribunal Regional Eleitoral para os fins do art. 15, inc. III, da Constituição Federal. Também após o trânsito em julgado, oficie-se à Delegacia de Polícia e ao Instituto de Criminalística, autorizando a imediata destruição dos entorpecentes nos termos previstos em lei, remetendo-se auto competente. Tendo em vista que o artigo 91, inciso II, do Código Penal, juntamente com o artigo 63, da Lei 11.343/06, estabelece que os valores e objetos apreendidos em razão do tráfico de drogas serão perdidos em favor da União, decreto o perdimento do dinheiro apreendido em poder do réu em favor da União. Oficie-se ao FUNDO NACIONAL ANTIDROGA (FUNAD) e à Secretaria Nacional Antidrogas, para as providências cabíveis. Oportunamente, intime-se o réu para efetuar o pagamento da multa.

P.R.I.C.

Guarulhos, 03 de novembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA